ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
15ª Vara Cível da Capital

Processo nº 0844030-41.2022.8.15.2001
AUTOR: GIOVANNI CALZAVARA DE ARAUJO
REU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração interpostos contra a sentença de ID 98213862, que julgou procedentes os pedidos autorais.

O Embargante/Autor alega que a Embargada/Promovida foi condenada nos honorários sucumbenciais, no montante de 15% sobre o montante da condenação, porém não restou indicado, de forma expressa, a que base de cálculo se refere o termo condenação, vez que há uma obrigação de fazer e uma obrigação de pagar. Aduz que tal condenação deveria incidir sobre o valor da indenização por danos morais e o montante do tratamento médico (ID 100951369).

A Promovida requereu a rejeição dos presentes embargos (ID 103991322).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

O art. 1022, do CPC, estatui que os embargos declaratórios são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade ou contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material, suprível até mesmo de ofício pelo juiz.

Assiste razão aos Embargantes.

O embargante apresentou embargos de declaração, nos quais questiona o alcance do termo "condenação", inserido na parte dispositiva da sentença, em que houve a condenação da Promovida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 15% do valor da condenação.

O Código de Processo Civil assim estabelece:

> *Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:*

Observa-se que o proveito econômico mensurável, no caso dos autos, seria o valor da condenação em danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00, não sendo possível quantificar a obrigação de fazer determinada, vez que continuada e a ser adequada pelo médico assistente a cada avaliação.

Nesse caso, a jurisprudência se firmou no sentido de que, não havendo como mensurar o proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

> **PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ.** 1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em razão da indevida negativa de cobertura de tratamento especializado para dependência química. 2. A Segunda Seção, no julgamento do RESP 1.746.072/PR, estabeleceu os critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). **3. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação**

dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa ou equidade. Precedentes. 4. Ante o entendimento do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula nº 568/STJ. 5. Agravo interno no Recurso Especial não provido. *(STJ; AgInt-REsp 2.129.352; Proc. 2024/0082679-0; SP; Terceira Turma; Rel^a Min. Nancy Andrighi; DJE 26/06/2024)* (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF/88) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC/15) VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 2. A fixação do valor dos honorários advocatícios em razão da sucumbência está sujeito aos critérios de valoração delineados no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15 (https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CM sendo sua fixação ato do Juiz. Considerando que o proveito econômico pretendido, na espécie, seria inestimável, o mais correto é a utilização do critério previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil/15 (https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CM ou seja, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2 º". Honorários mantidos em R$ 1.000,00, sendo cada réu obrigado a pagar R$ 500,00. 3. Apelação Cível conhecida e provida. *(TJMS; AC 0801477-35.2022.8.12.0037; Itaporã; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 28/06/2024; Pág. 167).*

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPRIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM "ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. ELA". TRATAMENTO MÉDICO. VENTILADOR MECÂNICO COM SUPORTE DE VIDA. RESP. 1.657.156/RJ (TEMA 106). EXIGÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS PARA

> ***CONCESSÃO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE MANIFESTA. ESTADO DE MINAS GERAIS. MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS. TEMA 793. OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.*** *1. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável (AgInt no RESP 1872161/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020). 2. Reconhecida a responsabilidade primária do Estado de Minas Gerais, não se afigura razoável a condenação do ente municipal em honorários advocatícios, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da ação. (TJMG; APCV 5006133-82.2022.8.13.0480; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 27/06/2024; DJEMG 28/06/2024).*

Desta forma, tendo apenas uma parte da condenação (indenização) mensurável, sendo a outra imensurável (obrigação de fazer), o mais adequado e equânime é arbitrar os honorários com base no valor da causa, conforme julgado do STJ acima transcrito.

Com isso, levando-se em consideração o grau de complexidade da demanda, o tempo de tramitação, bem como os demais critérios estampados no § 2º do art. 85 do CPC, entendo que se mostra justa a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar o vício apontado pelas duas partes litigantes.

DISPOSITIVO

Posto isto, com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, **ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,** manejado pelo Autor (ID 100951369), na forma acima fundamentada e, suprindo tal vício, acrescentar na parte dispositiva da referida sentença a seguinte disposição:

> "Condeno a Promovida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Mantenho a sentença embargada em todas as suas demais disposições e fundamentos.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

João Pessoa, 2 de dezembro de 2024.

Marcos Aurélio Pereira Jatobá Filho

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCOS AURELIO PEREIRA JATOBA FILHO
02/12/2024 13:39:46
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 104685723

24120213394630100000009

IMPRIMIR GERAR PDF